

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6588/2541

ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ บริการ น้ำ
บาดาล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 161, มาตรา 201, มาตรา 242

การที่นายโจทก์อ้างว่ามีอาการป่วยวิงเวียนศีรษะต้องจอดรถอาเจียนข้างถนน จึงทำให้มาถึงศาลช้าไปนั้นโจทก์ก็รับว่ามาศาลหลังเวลานัดสืบพยานโจทก์ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และภายหลังศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีไปแล้ว 10 นาที ถือว่าโจทก์และนายโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด จึงเป็นกรณีโจทก์ขาดนัดพิจารณา ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 วรรคหนึ่งบัญญัติบังคับให้ศาลสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความและเมื่อคำสั่งให้จำหน่ายคดีดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่ง ศาลชั้นต้นได้ เมื่อปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้จำหน่ายคดีของโจทก์ โดยศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ขาดนัดพิจารณาและศาลจำหน่ายคดี จึงต้องห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์หรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 แล้ว ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินตามสัญญา เบิกเงินเกินบัญชีและบังคับจำนอง

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 22 สิงหาคม 2540 เวลา 9 นาฬิกา เมื่อถึงวันนัดศาลชั้นต้นรอจนถึงเวลา 10.30 นาฬิกา จึงมีคำสั่งว่าโจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้ว ไม่มาศาล ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาให้จำหน่ายคดี

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์มาถึงศาลเวลา 10.40 นาฬิกาเนื่องจากวงเวียนสี่ระหัดต้องจอดรอเอาเจียนข้างทาง ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้จำหน่ายคดีและนัดสืบพยานโจทก์ต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอน ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่โจทก์ ค่าทนายความให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ทนายโจทก์อ้างว่ามีอาการป่วยวงเวียนสี่ระหัดต้องจอดรอเอาเจียนข้างถนนจึงทำให้มาถึงศาลช้าไปนั้น โจทก์ก็รับว่ามาศาลหลังเวลานัดสืบพยานโจทก์ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที และภายหลังศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีไปแล้ว 10 นาที ถือว่าโจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด จึงเป็นกรณีโจทก์ขาดนัดพิจารณา ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201

วรรคหนึ่งบัญญัติบังคับให้ศาลสั่งให้จำนำคดีออกจากสารบบความจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นตามคำร้องของโจทก์

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์แก่โจทก์ทั้งหมดนั้น ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้จำนำคดีของโจทก์โดยวินิจฉัยว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและศาลจำนำคดีต้องห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์หรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 แล้วดังนี้ การที่ศาลอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการไม่ชอบ

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(วิเทพ ศิริพากย์-สถิตย์ ไพเราะ-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>